

25 JUN 2019

RESOLUCION Nº 109 /

SAN MIGUEL, 17 ABR 2019

VISTOS:

Lo establecido en Resolución Exenta Nº 46, de 20 de enero de 2010, modificada por Resolución Nº 591, de 24.06.2011, ambas de la Dirección del Trabajo, en concordancia con lo dispuesto en los incisos quinto, sexto y final del artículo 9, del Código del Trabajo.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante presentación de fecha 26 de Marzo de 2019 se ha solicitado autorización para centralizar la mantención de la documentación que deriva de las relaciones de trabajo, formulada por:

EMPRESA	: TABIQUES ESCOBAR SPA
R.U.T.	: 76.826.236-5
ACT. ECONOMICA	: 433000
DOMICILIO	: CALLE DOS Nº 669
COMUNA	: PUENTE ALTO
REGIÓN	: METROPOLITANA
REP. LEGAL	: ESCOBAR MUÑOZ JUAN BAUTISTA
R.U.T.	: 7.538.178-6

2. Que, la empresa solicitante cumple con las condiciones y modalidades impartidas por la Orden de Servicio Nº 01, de fecha 26/01/2010, de la Dirección del Trabajo;
3. Que, se nombró como persona(s) responsable(s) en los términos del artículo 4, del Código del Trabajo, para los efectos de solicitar a la empresa la documentación laboral y previsional, por fiscalizadores de la Dirección del Trabajo, aceptando como válido este requerimiento, por medio de correo electrónico al Sr (a):

NOMBRE	: ALVAREZ BREVIS ROGELIO
R.U.T.	: 12.666.759-0
CARGO	: GERENTE GENERAL
FONO	: 995835958
CORREO ELECTRÓNICO	: ralvarez@homepymes.cl

1. En tal dependencia se dispondrá de toda la documentación original que deriva de las relaciones de trabajo y que corresponden al personal que presta servicios en las sucursales, obras o faenas ubicadas en:

- TERESA VIAL N° 1446, SAN MIGUEL, REGIÓN METROPOLITANA.

2. Sobre el particular, cabe tener presente lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 31, del DFL. N° 2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que establece que tales documentos **"deberán mantenerse en los establecimientos y faenas en que se desarrollen labores y funciones"**.
3. Esta norma tiene un carácter esencial para el desarrollo de la actividad inspectiva encomendada a la Dirección del Trabajo, dirigida a velar por el cumplimiento de la ley laboral, previsional, de salud y seguridad en el trabajo.
4. Sin embargo, tratándose de aquellas empresas que tengan organizado su giro económico en diversos establecimientos, sucursales o lugares de trabajo, o que por razones de administración, control, operatividad, seguridad, o que sus trabajadores presten servicios en instalaciones de terceros, o que las labores de sus trabajadores impliquen dificultades para precisar un lugar de trabajo específico (principalmente por el desplazamiento de los mismos en una determinada área), o por la existencia de obras o faenas sin condiciones materiales o administrativas en las cuales mantener satisfactoria y adecuadamente la documentación, como las labores agrícolas; mineras, forestales, etc., surja la necesidad de centralizar la documentación laboral y previsional, la ley ha dispuesto una excepción a dicha obligación, facultando a la Dirección del Trabajo, para autorizar, a petición de parte, la centralización de dicha documentación, mediante resolución fundada.
5. Tal autorización **no incluye el Registro Control de Asistencia**, que, por su naturaleza y disposición de la ley, no es susceptible de centralizarse, por lo que **se debe mantener siempre a disposición y en uso permanente respecto de los trabajadores que se desempeñan en cada lugar de trabajo**.
6. Sin perjuicio de la autorización concedida, si la empresa ofrece mantener copias digitalizadas o en formato electrónico de la documentación laboral y previsional, deberá permitir que fiscalizadores de la Dirección del Trabajo tengan acceso a dicha documentación, debiendo el empleador proporcionar los medios tecnológicos y equipos computacionales que permitan la revisión en pantalla de los documentos digitalizados o electrónicos, respectivamente, almacenados.
7. Será de responsabilidad de la empresa, tener en cada uno de los lugares de trabajo o faenas autorizadas, incluida la casa matriz de la empresa, **copia legible de la resolución que autoriza la centralización de documentación, a fin de que sea exhibida al fiscalizador, en caso de que se efectúe un procedimiento inspectivo**. El incumplimiento de este requisito, constituirá infracción al inciso segundo del artículo 31 del D.F.L. N° 2, de 1967, Trabajo y Previsión Social, que deberá ser sancionado por el fiscalizador respectivo.
8. Excepcionalmente, cuando se trate de lugares de difícil ubicación específica o carentes de condiciones materiales en las cuales mantener adecuadamente la copia de la resolución, el empleador deberá haber instruido a sus trabajadores para que éstos informen al funcionario fiscalizador el domicilio donde ésta se encuentra, así como el resto de la documentación.

9. Esta autorización no exime a la empresa de la obligación de presentar la documentación centralizada respecto de los trabajadores de las sucursales, agencias, obras o faenas por las que se ha autorizado la centralización, cuando ésta sea eventualmente requerida en los procedimientos inspectivos realizados por fiscalizadores de este Servicio en su caso, ya sea por medios digitales, electrónicos, en original; o en copia autorizada ante Ministro de Fe, o mediante el procedimiento de exhibición del original, acompañado de copia simple que se contempla en la ley 19.088. Para estos efectos, la empresa dispondrá de un plazo para presentarla, a señalar por el mismo funcionario, entre 2 y 4 días hábiles.
10. En el evento que el empleador solicitante necesite a futuro modificar la autorización que por esta vía se otorga, ya sea para eliminar o agregar sucursales, obras o faenas o cambio de domicilio de las mismas o de la casa matriz, **deberá acompañar a su nueva solicitud, copia de la presente Resolución.**
11. En virtud de la presente autorización de centralización, se deja sin efecto toda **Resolución**, referida a esta misma materia, por encontrarse refundida en la presente.
12. Esta resolución de centralización de documentación es otorgada bajo condición de cumplir permanentemente los requisitos básicos de presentar toda la documentación que se le requiera, mediante correo electrónico o en forma personal, en su caso. El incumplimiento será causal de revocación de la autorización concedida. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones administrativas procedentes.

Regístrese y archívese.

"POR ORDEN DEL DIRECTOR"


CAROLINA GONZÁLEZ MUÑOZ
INSPECTORA COMUNAL DEL TRABAJO
ICT SANTIAGO SUR



CGM/JSO/yap
Distribución:

- Destinatario
- Unidad de Fiscalización
- Unidad Ases. Jurídica
- Of. de Gestión Documental.
- K- 1824(15/04/2019)